**Bundesrat** **Drucksache 543/26 (Beschluss)**

**16.10.26**

# Beschluss
**des Bundesrates**

---

## Entschließung des Bundesrates: Einführung einer gesetzlichen Regelung zum "Recht auf Vergessenwerden" für ehemals an Krebs erkrankte Menschen

Der Bundesrat hat in seiner 1069. Sitzung am 16. Oktober 2026 beschlossen, die aus der Anlage ersichtliche Entschließung zu fassen.

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0720-2946

## Anlage

---

# Entschließung des Bundesrates: Einführung einer gesetzlichen Regelung zum "Recht auf Vergessenwerden" für ehemals an Krebs erkrankte Menschen

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf,

1. einen Regelungsvorschlag zu einem „Recht auf Vergessenwerden“ für ehemals an Krebs erkrankte Menschen vorzulegen, mit dem sichergestellt ist, dass nach Ablauf medizinisch begründeter Fristen keine Verpflichtungen zur Information oder Offenlegung einer überwundenen Krebserkrankung bestehen, etwa im Versicherungsvertragsrecht, bei Verbraucherkreditverträgen und in Adoptionsvermittlungsverfahren. Ebenso ist ein Verbot der Verwertung bereits vorhandener Daten zu einer überwundenen Krebserkrankung nach Ablauf medizinisch begründeter Fristen vorzusehen. Der Zugriff auf Daten im Rahmen medizinischer oder pflegerischer Behandlung muss weiterhin möglich bleiben. Bei der Ausgestaltung der Regelungen sollte eine Orientierung an den gesetzlichen Modellen europäischer Nachbarstaaten und deren Erfahrungen erfolgen. Für gesetzliche Krebsregister sind geeignete Regelungen zu treffen, damit deren Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird.
2. Die gesetzliche Ausgestaltung der Fristen hat sich nach
   a) dem aktuellen Stand der onkologischen Forschung,
   b) den wissenschaftlich belegten Rückfall- und Langzeitrisiken sowie
   c) international anerkannten medizinischen Kriterien für Heilung und dauerhafter Remission

   zu bemessen. Eine regelmäßig vorzusehende Überprüfung der Fristen ermöglicht die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse.

3. Die Bundesregierung wird gebeten, perspektivisch auch andere als onkologische Erkrankungen in den Blick zu nehmen, so dass auch diese – soweit medizinisch fundiert – von einem „Recht auf Vergessenwerden“ erfasst werden.

Begründung:

Der Vorschlag dient dem Schutz Betroffener vor aus medizinischer Sicht ungerechtfertigter Benachteiligung nach einer abgeschlossenen Krebserkrankung. Die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und ihre Stifterin – die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V. – fordern seit 2024 gesetzgeberische Maßnahmen, um diese Diskriminierungen zu beseitigen. Jüngst hat der Deutsche Bundestag in seiner Entschließung vom 17.04.2026 (BT-Drs. 21/5381, Seite 9; BT-Plenarprotokoll der 21. Sitzung am 17.04.2026, S. 8662 f.) im Sinne dieser Entschließung die Bundesregierung zum legislativen Handeln aufgefordert.

In einigen europäischen Staaten, wie etwa Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Spanien liegen bereits Regelungen zu einem „Recht auf Vergessenwerden“ für ehemals an Krebs erkrankte Menschen vor (vergleiche Schriftenreihe Band 22 – „Recht auf Vergessenwerden“ der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), Seite 57 f. – https://www.dgho.de/publikationen/schriftenreihen/junge-erwachsene).

Entsprechende Regelungen fehlen in der Bundesrepublik Deutschland. Betroffenen werden etwa Versicherungsabschlüsse oder Kreditaufnahmen verwehrt beziehungsweise erschwert. Der Bundesrat (BR-Drs. 434/25 – Beschluss, Nummer 14) hatte im Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge, die Bundesregierung darum gebeten, in Bezug auf § 157 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und § 213a VVG im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der dort vorgesehene Zeitraum von 15 Jahren für das sogenannte „Right to be forgotten“ nach einer onkologischen Behandlung verkürzt werden kann, um Verbraucherinnen und Verbrauchern nach erfolgreicher medizinischer Behandlung frühzeitiger einen gleichberechtigten Zugang zu Versicherungen im Zusammenhang mit Kreditverträgen zu ermöglichen. Der Erwägungsgrund 48 sowie Artikel 14 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/2225 sehen dazu vor, dass der durch die Mitgliedstaaten festzulegende Zeitraum, nach dem nach Ende einer onkologischen Behandlung die entsprechenden Diagnosedaten beim Abschluss eines Versicherungsvertrages im Zusammenhang mit Kreditverträgen nicht mehr herangezogen werden dürfen, maximal 15 Jahre betragen darf. Eine Umsetzung der Prüfbitte im Gesetz ist nicht erfolgt.

Für Betroffene spielt auch beim Thema Adoption eine überwundene Krebserkrankung unter Umständen eine Rolle: Das „Europäische Übereinkommen vom 27. November 2008 über die Adoption von Kindern (revidiert)" enthält in Artikel 10 Absatz 2 eine Auflistung der wichtigsten Umstände, auf die sich die Ermittlungen im Adoptionsvermittlungsverfahren zu beziehen haben. Dazu gehört gemäß Buchstabe a) unter anderem der Gesundheitszustand der Adopti-

onsbewerberin und des Adoptionsbewerbers. Die innerstaatliche Umsetzung ist in § 7 Absatz 2 Nummer 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes erfolgt. Dort ist vorgesehen, dass die Eignungsprüfung insbesondere den Gesundheitszustand des Adoptionsbewerbers erfasst. Hier ist eine gesetzliche Klarstellung im Sinne der Entschließung sinnvoll, um die Betroffenen vor ungerechtfertigten Benachteiligungen im Gesetzesvollzug zu schützen.

Die gesetzlichen Krebsregister nach § 65c SGB V erheben bevölkerungsweite Daten zu Häufigkeit, Versorgung und zum Verlauf von Tumorerkrankungen mit dem Ziel, die Qualität der onkologischen Versorgung zu verbessern. Sie stellen damit eine relevante Datenquelle für die Ermittlung der hier zu definierenden medizinisch begründeten Fristen dar. Bei den Krebsregistern können Erkrankte Widerspruch gegen die Speicherung und Verarbeitung von Daten erheben. Die bereits vorhandenen Widerspruchsregelungen der Krebsregister stellen sicher, dass Betroffenenrechte berücksichtigt werden und die Aufgabenerfüllung durch Verarbeitung pseudonymisierter Daten gewährleistet bleibt. Eine Nutzung personenbezogener Krebsregisterdaten für die Zwecke von Versicherungen, Kreditvergabe oder Adoptionsvermittlung ist nach derzeitiger Gesetzeslage darüber hinaus unzulässig.

Die Nummer 3 ist vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes relevant. So sehen einige europäische Länder – wie Belgien, Frankreich und Spanien – auch für Betroffene mit HIV und Hepatitis C ein „Recht auf Vergessenwerden“ vor. Überstandene onkologische Erkrankungen sollten insofern ein Startpunkt sein.